



IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR

Nombre del intermediario participe en la contratación:

Sello:

LISTA ATG471 PRECIOS 9 PERFIL 3

RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U. • PASEO DE LA CASTELLANA, 259-A • 28046 MADRID • TEL. 91 728 88 01 • FAX. 902 237 729 • www.cepsa.es/starressa

CONTRATO DE CONCESIÓN Y USO DE MEDIOS DE PAGO EMITIDOS/GESTIONADOS/COMERCIALIZADOS POR RESSA

Entre:

De una parte, Red Española de Servicios, S.A.U. (en adelante RESSA), representada en este acto por Francisco Javier López-Aranguren Angulo o

Y de otra parte,

DATOS DEL SOLICITANTE / CESIONARIO

Nombre								
NIF/DNI					Domicilio			
Población				Provincia			País	
C.P.				Telf.			Fax	
E-mail				Nº CNAE			Actividad de la empresa	
E-mail facturación:								

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR

Nombre y Apellidos								
DNI					Domicilio			
Población				Provincia			País	

La autorización para el cargo de adeudos en cuenta, el mandato SEPA, forma parte de este contrato (ANEXO 1).

El contrato no tendrá validez mientras no esté correctamente cumplimentado y el SEPA debidamente firmado.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable de protección de datos de carácter personal informamos al Cliente:

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U., (RESSA), con NIF: A25009192 Domicilio Social: Paseo de la Castellana, 259 A, 28046-Madrid (España). Delegado de Protección de Datos: dpo@cepsa.com.

2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS

Los datos de carácter personal aportados en el momento de la contratación, así como los aportados en un futuro como consecuencia de su desarrollo, serán incorporados a un registro de tratamientos de RESSA con las siguientes finalidades:

- Prestar los servicios y la información solicitada, ya sea por vía web, correo postal o telefónicamente. Las llamadas telefónicas podrán ser grabadas con la finalidad de garantizar la calidad del servicio.
- Gestionar y mantener la relación contractual o comercial solicitada, atender las incidencias que pudieran ocasionarse, así como elaborar encuestas de satisfacción sobre el producto o servicio contratado. Se podrá contactar con el Cliente en el supuesto de que se detectaran o existieran fundadas sospechas en relación a un posible fraude o suplantación de identidad.
- Analizar el riesgo y cotejar o contrastar sus datos a fin de comprobar la exactitud y veracidad de los mismos en relación a las entidades prestadoras de servicios de solvencia patrimonial, crédito y prevención del fraude.
- Gestionar el cumplimiento de las obligaciones dinerarias con respecto a los pagos que pudieran producirse por parte del Cliente. A tal fin, podrá incluirse esta información económica en un fichero de uso compartido por las Sociedades del Grupo Cepsa, consultables en www.cepsa.com, con las mismas finalidades.
- Gestionar la creación del ID de Cliente único dentro del Grupo Cepsa;
- Gestionar los datos del Cliente como usuario del Sitio Web.
- Realizar labores de segmentación y obtención de perfiles a través del análisis de la utilización de los servicios ofrecidos, con la finalidad de adecuar las ofertas y actividades de marketing a cada Cliente, ofreciendo productos y servicios personalizados.
- Mantener una relación directa con el Cliente con fines publicitarios, promocionales y/o estadísticos (incluyendo la realización de la segmentación de perfiles para adecuar las ofertas y actividades de marketing a cada Cliente), relacionadas con el servicio contratado, y con las actividades que RESSA realice por medios convencionales y/o electrónicos (correos electrónicos, SMS, ticket de compra...). Asimismo, dichas comunicaciones podrán hacer referencia a beneficios o ventajas propias de entidades del Grupo Cepsa o de terceras empresas, incluyendo programas de descuento de algunos E.A. que tendrán como base acuerdos de colaboración relacionados con los siguientes sectores: Ocio, viajes, cultura, tarjetas y medios de pago, automoción, transportes, seguros, distribución y financiación, regalos, moda, hogar, tecnología, etc.

3. DATOS PERSONALES DE TERCEROS

En el caso de que los datos personales aportados pertenecieran a un tercero, el Cliente garantiza que ha informado a dicho tercero de esta Política de Privacidad y ha obtenido su autorización para facilitar sus datos a RESSA con las finalidades señaladas. Igualmente garantiza que los datos aportados son exactos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación.

4. PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual y no se solicite su supresión por el interesado. Asimismo, podrán conservarse, cuando sean necesarios, para cumplimiento de una obligación legal o para la formulación, el ejercicio y la defensa de reclamaciones.

Si el Cliente revoca su consentimiento en los casos que sean procedentes o ejercita los derechos de supresión, sus datos se conservarán bloqueados a disposición de la Administración de Justicia durante los plazos establecidos legalmente para atender a las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento de los datos personales.

5. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS.

La legitimación para el tratamiento realizado se basa en:

- El Cliente ha aportado sus datos personales para relaciones precontractuales o contractuales y por tanto su tratamiento es necesario para el mantenimiento de dicha relación.
- Las obligaciones legales aplicables a RESSA que requieren del tratamiento de los datos personales de acuerdo con los servicios prestados.
- El interés legítimo de RESSA para los tratamientos estrictamente necesarios para la prevención del fraude durante la contratación, o para el envío de comunicaciones comerciales directamente relacionadas con los servicios contratados.
- El consentimiento del Cliente, para el resto de supuestos entre los cuales se encuentra el envío de comunicaciones comerciales de productos, servicios, beneficios y/o ventajas de entidades del Grupo Cepsa o de terceros con fines publicitarios o promocionales o para la instalación de sistemas de seguimiento que informan sobre los hábitos de navegación según la Política de Cookies. En ningún caso la retirada de este consentimiento condiciona la ejecución del contrato principal.

6. ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES.

Los datos personales que tratará RESSA para la prestación de los servicios o la entrega de productos han sido facilitados en su gran mayoría de manera directa por el Cliente, tales como el nombre, los apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico y demás datos de contacto, así como datos de medios de pago. El Cliente se responsabiliza de su veracidad y actualización.

Asimismo, RESSA podrá obtener información a través del uso de servicios contratados por el Cliente, del consumo de productos o del análisis de los intereses y hábitos del Cliente.

7. CESIONES Y DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES.

Todas las cesiones de datos personales que realizará RESSA resultan necesarias para el cumplimiento de las finalidades indicadas, o se realizan para cumplir una obligación legal, respecto de las siguientes Empresas y Organismos públicos:

- Sociedades del Grupo Cepsa, consultables en www.cepsa.com, y en concreto a Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U. como actual Cliente del Sistema de Clientes.

EL CLIENTE

EL/LOS GARANTE/S

RESSA

En caso de ser persona jurídica es necesario sello de la sociedad

En caso de ser persona jurídica es necesario sello de la sociedad

Ejemplar para el cliente

Datos relativos a la relación subyacente entre RESSA y el deudor, sólo con fines informativos.

IMPORTANTE: adjuntar fotocopia de la ficha técnica y tarjeta de circulación de cada vehículo.

STARRESSA



DATOS PETICIÓN TARJETAS Y OTROS MEDIOS DE PAGO

Si realiza Transporte Internacional, a qué países viaja con más frecuencia:

☐ Francia ☐ Alemania ☐ Italia ☐ Portugal ☐ Bélgica ☐ Otros.....

Consumo mensual Litros G-A en EE.SS.:

DATOS del/los VEHÍCULO/S

Matrícula	Marca y Modelo	CAMIÓN	FURGÓN	AUTOCAR	TURISMO	Clase o categoría vehículo CE	País origen vehículo	Año puesta en servicio (matriculación)	Emisión EURO	Nº Ejes		Peso tractora + remolque sin cargar	Peso Total vehículo cargado	Altura primer eje
										Tractora	Remolq.			
01														
02														
03														
04														
05														
06														
07														

(Indicar en cifras) (Indicar en 4 cifras) (Indicar en cifras) (Indicar en cifras) (Indicar en Kg.) (Indicar en Kg.) (Indicar en cifras)

DISPOSITIVOS de TELEPEAJE

(2 en 1)		(3 en 1)		(4 en 1)	
VIAT	tis-PL	DUAL	TELEPASS	TRIO	GO
ES + PT	Francia	ES + PT + FR	Italia	ES + PT + FR + IT	Austria
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					

TARJETAS

PEAJES			STARRESSA					STAR FLOTAS	deso declarar GASOLEO (1) Profesional
RESSA		Viacard	LÍMITE OPERACIÓN		PRODUCTOS AUTORIZADOS				
Europa	Alemania	Italia	CÓDIGO	LÍMITE €	TIPOS DE COMBUSTIBLE	PRODUCTOS Y SERVICIOS	OTROS SERVICIOS		SI
		</							

(1) DATOS GASÓLEO PROFESIONAL

(solo para "vehículos autorizados" con derecho a devolución de impuesto)

TITULAR VEHÍCULO INSCRITO EN CENSO BENEFICIARIOS:
(únicamente cuando el solicitante "Cliente RESSA" no coincida con el titular del vehículo inscrito en el Censo de Beneficiarios)

Razón Social	NIF

Para NO residentes en España o Portugal:
Nombre Representante fiscal en España o Portugal y NIF:

Representante	NIF

LÍMITE DE OPERACIÓN: Código 0 (límite de 90 €) Código 4 (límite de 720 €)
Código 1 (límite de 180 €) Código 5 (límite de 900 €)
Código 2 (límite de 360 €) Código 6 (límite de 1.400 €)
Código 3 (límite de 540 €) Código 9 (límite de 1.800 €)

PRODUCTOS AUTORIZADOS:
Tipos de combustible: D - Diésel
T - Todos (Diésel y gasolinas)

Productos/Servicios: L - Solo Lubricantes
V - Solo Productos y Servicios vehículo
T - Todos (conductor + vehículo)
N - Ninguno

Otros Servicios: T - Todos
N - Ninguno.

Cuotas de Descuento*

☐ APRR Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ☐ SANEF Aut. du Nord et de l'Est de la France ☐ SAPN Autoroutes Paris-Normandie

*Cuota mensual que cobran estas Concesionarias Francesas, para tener acceso a sus respectivos descuentos. El resto aplica sus descuentos automáticamente y sin cuota, según sus baremos y consumos mínimos.

EL CLIENTE

EL/LOS GARANTE/S

RESSA

En caso de ser persona jurídica es necesario sello de la sociedad

En caso de ser persona jurídica es necesario sello de la sociedad

CONTRATO DE CONCESIÓN Y USO DE MEDIOS DE PAGO EMITIDOS/GESTIONADOS/COMERCIALIZADOS POR RESSA

- b) Las Administraciones Públicas y la Administración de Justicia.
c) Sociedades prestadoras de servicios de solvencia patrimonial, crédito y prevención del fraude, para el análisis del riesgo y para el cotejo o contraste de sus datos a fin de comprobar la exactitud y veracidad de los mismos y a empresas proveedoras de Servicios de pago.
d) Empresas y entidades colaboradoras de Cepsa, para la organización, gestión, y/o promoción de las solicitudes por parte del Titular para la emisión de los medios de pago requerido, así como concursos, solicitudes, eventos, promociones o sorteos, en caso de que el Participante haya decidido inscribirse y/o formar parte de estos.
e) Sociedades de seguro, reaseguro, fondos de garantía, o cualquier otro tercero que actúe como garante del riesgo o de las transacciones que el Cliente efectúe con medios de pago Cepsa, en caso en el que el emisor del medio de pago tenga acuerdos con las Sociedades indicadas y con la única finalidad de identificar su registro como Cliente de una tarjeta o un medio de pago Cepsa.
f) Proveedores de Cepsa: Cepsa ha contratado su infraestructura informática y la gestión de clientes con modelo de "computación en la nube" a Amazon Web Services, Inc. y a Salesforce.com Inc., para lo cual amparará las transferencias internacionales en Normas Corporativas Vinculantes (BCRS), Cláusulas Contractuales Tipo o alguna de las excepciones previstas por la norma.
g) Cepsa ha contratado como Proveedores a Google, Weborama Ibérica, S.L. o Salesforce.com Inc., con la finalidad de medir el tráfico web, y el comportamiento de los Clientes. Información disponible para el Cliente en la Política de Cookies de Cepsa en el Sitio Web y la de sus Proveedores en sus sitios web:

- Weborama Ibérica, S.L.
http://www.weborama.com/e-privacy/our-commitment/
- Google Analytics.
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es
- Salesforce.com, Inc.
https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy.jsp#nav_info

8. DERECHOS DE LOS CLIENTES.

El Cliente podrá ejercitar ante RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U., en caso de que resulten de aplicación, los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad y a oponerse a decisiones individuales automatizadas. El Cliente podrá revocar su consentimiento en caso de que lo haya otorgado para alguna finalidad específica, como el envío de comunicaciones comerciales, pudiendo modificar sus preferencias en todo momento. El Cliente podrá ejercitar sus derechos en la dirección de correo electrónico: derechos.arco@cepsa.com, o a en el domicilio social de Red Española de Servicios, S.A.U. (Ref.: Protección de Datos-Asesoría Jurídica), en el Paseo de la Castellana, 259 A, 28046-Madrid (España). Se informa al Cliente que puede dirigir cualquier tipo de reclamación en materia de protección de datos personales a la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es, Autoridad de Control de España.

CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN DEL MEDIO DE PAGO "STARRESSA"

- I. RESSA es una organización de promoción, servicios y gestión que, por medio de sus medios de pago (tarjetas y dispositivos de telepeajes), -en adelante M.P.-, pone al alcance de las personas integradas o adheridas a su organización, y de sus empleados y/o beneficiarios de medio/s de pago, un amplio sistema de prestación de servicios y suministros a través de Establecimientos Adheridos (Estaciones de Servicio, Talleres, Concesionarias, ITV, etc.) -en adelante E.A.-.
II. El Cliente solicitante declara subsistentes las facultades con las que interviene y que la relación contractual con RESSA es exclusivamente de carácter profesional/mercantil y en la calidad que actúa.
III. El Cliente autoriza a RESSA, desde la fecha del presente y con carácter indefinido, en tanto continúen las relaciones comerciales entre ambas partes, a enviar órdenes periódicas a su entidad financiera para cargar en su número de cuenta bancaria, aquí indicada, los pagos periódicos mediante giro de recibos.
Acepta la no aplicación del plazo de devolución de recibos previstos en el art. 34 de la Ley de Servicios de Pago, fijando como plazo máximo de devolución, de los recibos cargados por RESSA en su cuenta, cinco días hábiles desde la fecha del adeudo, y se compromete a no ordenar a su entidad financiera su retrocesión, una vez transcurrido dicho plazo.
Se obliga, en caso de revocación de la orden de domiciliación o de cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a su vigencia, a informar de inmediato a RESSA, mediante cualquier medio escrito que pueda acreditar su recepción.
IV. La presente relación contractual tiene su base en la utilización de los medios de pago emitidos y/o gestionados por la entidad comercial -no financiera- RESSA, para el pago, en nombre propio y por cuenta del Cliente, del precio en la adquisición de bienes o contraprestación de servicios que al Cliente interesan, a cuyo fin RESSA tiene establecida, y en continuo desarrollo, una Organización de Establecimientos Adheridos para la prestación de servicios y/o venta de suministros mediante sus M.P., a cargo de RESSA, y mediante conciertos con emisores de Medios de Pago (Cepsa Card, Esso Card, Telepass, Viapass, Toll Collect, y cualquier otro concertado con estos).
Teniendo en cuenta que las contrataciones de bienes y servicios se realizan sin presencia ni intervención de RESSA, y que RESSA tiene asumido el puntual pago de las facturas causadas por sus E.A. mediante mera presentación de los cargos correspondientes a las operaciones realizadas por el Cliente/Usuario, resulta imprescindible la mutua colaboración entre los contratantes para el perfecto desarrollo de la relación contractual y para el mantenimiento y mejora del ámbito y prestaciones de la organización, y en especial, velará el Cliente Usuario por la custodia del soporte material de los M.P., la comprobación de la cantidad, calidad y precio de los bienes y servicios adquiridos y el puntual pago de los cargos.
V. En aras de la brevedad y a una mejor interpretación de la voluntad de las partes, en este contrato se denominará: Cliente o Titular: La persona física o jurídica que mediante la firma de la solicitud/contrato, asume la responsabilidad de los M.P. ante RESSA y las obligaciones que se establecen en el presente contrato. Usuario: El Cliente o personas a su servicio, autorizadas o bajo responsabilidad del Cliente. Los usuarios que no sean el Cliente, se entiende que actúan en representación de éste y bajo su exclusiva responsabilidad.

E.A.: Establecimientos Adheridos a la Organización RESSA (Estaciones de Servicio, Talleres, Concesionarias, ITV, Proveedores de bienes y servicios profesionales, etc.) en los que el usuario puede contratar bienes y servicios mediante el pago con M.P. emitidos o gestionados por RESSA.

Concesionaria: E.A. que es una entidad autorizada y responsable del cobro de "peajes, tasas, cánones, viñetas o gravámenes" (en adelante peaje/s), por uso de autopistas, carreteras, puentes, túneles, viaductos, parkings, etc. (en adelante infraestructuras), e incluye otras ventas de suministros. La Concesionaria puede realizar la gestión del cobro con M.P. directamente o a través de empresas filiales u organizaciones concertadas con las mismas. El importe de los peajes por uso de infraestructuras está habitualmente calculado en función de: las características del vehículo, del nivel de contaminación (declarados por el Cliente), del recorrido realizado, tránsitos, tiempo de estancia, horario, etc. Consorzio RESSA (en adelante Consorzio): Entidad italiana que gestiona M.P. (Viacard, Telepass, etc.) y que ha subcontratado a RESSA las labores administrativas, comerciales, etc., así como el cobro, a sus transportistas, de la facturación y cuotas de sus M.P.

Suministro: Bienes (carburante y otros productos, ...) o servicios (Peajes, ITV, localizaciones, ...) adquiridos en los E.A. con los M.P. de RESSA, M.P. o medios de pago: Son las Tarjetas emitidas y/o gestionadas por RESSA y los distintos dispositivos electrónicos normalizados (OBE u OBU) de sistemas de Telepeaje cedidos por RESSA para el pago en E.A.

Tarjeta: El soporte físico de material plástico o similar, o digital, emitido y propiedad de RESSA o gestionado por RESSA que sirve como instrumento de pago en la red de E.A. Incluye las tarjetas propias y las concertadas.

Tarjeta Gasóleo Profesional: Tarjeta emitida o gestionada o comercializada por RESSA que permite a los beneficiarios, inscritos

en el Censo de beneficiarios, recuperar impuestos de suministros en vehículos autorizados. El emisor en su caso, se limita a proporcionar información a la Administración Tributaria, de información recibida del Cliente y E.A. A efectos del Gasóleo Profesional es "Beneficiario" o "Titular del vehículo inscrito en Censo de beneficiarios" o "Titular del vehículo autorizado": la persona o entidad con derecho a devolución de impuestos sobre el Gasóleo Profesional pagado con la tarjeta de gasóleo profesional. OBE, OBU o Telepeaje: Dispositivo/s electrónico/s propiedad de RESSA o de la Concesionaria o del Consorzio, que debidamente instalado en el vehículo del solicitante (el Cliente) o del Usuario, gestionado, personalizado y/o activado por RESSA o por empresa concertada con las Concesionarias, contiene los datos necesarios para la intercomunicación con los equipos electrónicos establecidos por las distintas Concesionarias, permitiendo el pago de peajes sin intervención manual en los carriles señalados para ello y circulando por debajo de la velocidad máxima permitida para su validación. Son diferentes en cada país o "grupo de países" según la diferente personalización o/y tecnología utilizadas para el telepeaje (Via-T, TIS-PL, Telepass, Toll Collect, Viapass, Via Verde, tasas ecológicas y cualquier otra comercializada por RESSA), siendo responsabilidad del Cliente/Usuario su correcto uso de acuerdo a la normativa y requisitos establecidos en cada caso. La tecnología incorporada a los OBU pertenece a la Concesionaria y/o a terceros y su operativa es responsabilidad exclusiva de ellos, quedando en todo caso sujeta a las normas que regulan la propiedad intelectual e industrial.

L.S.P.: Ley española 16/2009 de 13 de noviembre de Servicios de Pago o la normativa complementaria o que la sustituya.

PIN: Código confidencial que identifica el legítimo tenedor del medio de pago frente al E.A.

VI. RESSA se reserva el derecho de rechazar la presente solicitud con base, entre otras, a las siguientes causas: a) Por tener conocimiento de haber incurrido el solicitante en morosidad o retrasos en los pagos de cualesquiera productos o servicios frente a RESSA o frente a terceros, con o sin vinculación al servicio; b) Porque las características técnicas del/los vehículo/s para el/los que se solicite/n el/los dispositivos de Telepeaje u OBE/s no permitan un correcto funcionamiento del/los mismo/s.

La entrega de cada "medio de pago" se entiende en perfectas condiciones de uso, conservación, funcionamiento, personalización (según información proporcionada por el Cliente) y activación, salvo que lo contrario sea comunicado y justificado por escrito a RESSA en el plazo de cinco días naturales desde la recepción de cada M.P.

La decisión de la renovación de los M.P., así como su sustitución o emisión de nuevos para otros vehículos del Cliente, corresponderá a RESSA y en su caso (OBU) a la Concesionaria y/o Consorzio.

VII. El Cliente señala como verdaderos, válidos y completos: 1) Sus datos contenidos en el presente contrato y en los documentos adjuntados al mismo que son necesarios a los fines del presente contrato; 2) Los documentos exigidos para la firma del contrato y para darse de alta en los sistemas por algunas Concesionarias de peajes y tasas (Tis-PL, Toll Collect, Viapass, Via Verde, tasas ecológicas, y cualquier otra comercializada por RESSA) u/o Consorzio RESSA, relativos a la identificación del Titular (DNI, NIE o Pasaporte, tarjeta identificación fiscal de la sociedad, sujeto pasivo de la tasa y/o peaje, mandato, licencia comunitaria) y documentos del vehículo (ficha técnica, permiso de circulación).

Con la firma del presente contrato, el Cliente se obliga a proporcionar a RESSA su dirección de correo e-mail y acepta que las comunicaciones enviadas por RESSA a dicho e-mail tienen la misma consideración y validez que las cartas registradas con acuse de recibo. A efectos de comunicaciones, se entenderán igualmente válidas las notificaciones efectuadas por RESSA al correo electrónico facilitado con la solicitud del M.P., desplegando plenos efectos desde la fecha de recepción de dicha comunicación. En el supuesto de que se habiliten nuevas direcciones de correo electrónico a efectos de comunicaciones, se reportarán válidas y eficaces las comunicaciones efectuadas por RESSA a cualquiera de ellas. En caso de entidades jurídicas, RESSA considerará igualmente válidas las comunicaciones atendidas o recibidas desde el dominio institucional de la empresa, si existiese.

Todas las comunicaciones entre RESSA y el Cliente serán -excepto que el Cliente determine por escrito otra cosa- realizadas en base a los datos contenidos en el presente contrato que quedan registrados en la base de datos de RESSA. A tal efecto y de conformidad con lo establecido en el presente contrato el Cliente se compromete a notificar de inmediato y sin demora por escrito a RESSA, indicando siempre la matrícula del vehículo al que corresponda: -1) el robo, la pérdida, sustracción de los M.P. o del PIN, la copia o reproducción de datos del M.P., así como de cualquier error, anomalía en el funcionamiento del/los mismo/s y posible discrepancia con los datos que figuren en los extractos de facturación emitidos por RESSA. La notificación a estos efectos se efectuará a la mayor brevedad a la Central de Tarjetas de RESSA (C/ Dr. August Pi i Sunyer, nº 12, 08034 Barcelona, Teléfono 902-28-16-16, E-mail bloques@ressa.es, Fax 93.280.36.86), y se entenderá siempre sin perjuicio de las denuncias que resulten procedentes. En el supuesto de comunicación telefónica, el Cliente/Usuario deberá confirmar dicha notificación por escrito a RESSA en un plazo máximo de 15 días, acompañando la correspondiente denuncia ante la autoridad competente, de acuerdo al procedimiento para la gestión de incidencias regulada en la cláusula 10 de este contrato. -2) cualquier circunstancia que modifique su situación personal (cambio de domicilio, domiciliación bancaria, e-mail, teléfono, etc.) o patrimonial (disolución de sociedad, incapacidad, procedimiento concursal, insolvencia, etc.) o la baja del vehículo; -3) cualquier cambio que modifique su derecho a la devolución de tasas, impuestos ("Gasóleo profesional", etc.), o/y a la recuperación del IVA/TVA (contratado a través del servicio RESSA), o que modifique sus obligaciones como sujeto pasivo /cliente de tasas y peajes.

VIII. Interesando al Cliente y a RESSA, se acuerda el presente contrato de concesión y uso de los M.P. emitidos gestionados por RESSA, que se registrará por las disposiciones y condiciones que figuran impresas en este contrato y las particulares de cada servicio, que el Cliente declara haber leído previa e íntegramente a su aceptación, y que son aceptadas por los firmantes. El Cliente acepta la aplicación de las excepciones previstas en la Ley de Servicios de Pago en los aspectos establecidos en este contrato dada su condición de no consumidor. El Cliente recibe en este acto una copia de la presente solicitud-contrato, así como de las condiciones específicas (precios, descuentos, cuotas, etc.) relativas al uso de los M.P. que solicita a RESSA.

Ambas partes deciden que la emisión y cesión de uso de los M.P. se registrará de conformidad a los términos que anteceden y con arreglo a las siguientes CLÁUSULAS

1.- Objeto del contrato.

A) RESSA concede un crédito comercial o límite de riesgo asumido para el pago, en los E.A., de suministros y servicios a los Clientes de sus M.P. para el/los vehículo/s cuya/s matrícula/s se ha/n reseñado anteriormente, y para los que en el futuro se emitan y/o activen/personalicen de mutuo acuerdo. RESSA cede al Cliente el uso de los M.P., que están personalizados con la información manifestada por el Cliente en este contrato y en su caso (OBU) con la documentación específica exigida por algunas Concesionarias u/o Consorzio, para darlo de alta en sus sistemas informáticos y de gestión.

Los suministros de carburante pagados con M.P. RESSA lo son exclusivamente al depósito del propio vehículo, para su autoconsumo.

B) RESSA presta las correspondientes garantías ante las distintas Concesionarias y facilita los trámites de registro al Cliente, asumiendo RESSA ante ellas el compromiso de pago, tanto por el uso de infraestructuras, como de los costes totales de sus M.P. gestionados/comercializados por RESSA.

Para la emisión de algunos sistemas de pago (Tis-PL, Toll-Collect, Viapass, tasas ecológicas, y las que se puedan incorporar en un futuro) el solicitante debe previa y necesariamente registrarse, aportando documentación, cumplimentado y firmando documentos de inscripción como "sujeto pasivo", "usuario" y de inscripción de "vehículos que utilizarán la infraestructura" (tipo vehículo y nivel de contaminación sobre los que se calculará el importe del peaje), donde se establecen las obligaciones de los solicitantes y cuyas cláusulas se encuentran disponibles en webs públicas (Toll-Collect, etc.).

Estos documentos necesarios para la solicitud, firmados por el Cliente y tramitados por RESSA, establecen para las partes, obligaciones que son parte integrante del presente contrato de emisión y gestión del M.P.

2.- El Cliente se compromete expresamente a informar al/los usuario/s, por él mismo autorizado/s, de las obligaciones del presente contrato.

2.1.- El Cliente encomienda a RESSA la actuación como comisionista de compra en nombre propio y por cuenta del Cliente en las adquisiciones que se realicen con sus M.P., excepto en los supuestos de servicios de pago de ITV, tasas, etc., que será el Cliente quien se identifique y en su caso solicite la correspondiente factura.

EL CLIENTE

En caso de ser persona jurídica es necesario sello de la sociedad

EL/LOS GARANTE/S

En caso de ser persona jurídica es necesario sello de la sociedad

RESSA

CONTRATO DE CONCESIÓN Y USO DE MEDIOS DE PAGO EMITIDOS/GESTIONADOS/COMERCIALIZADOS POR RESSA

2.2- En el caso del Consorcio, del Toll-Collect y de otras Concesionarias el Cliente se obliga a aportar a RESSA la documentación exigida, específica del servicio, y a mantenerla actualizada constantemente.

También se obliga el Cliente a instalar, a su coste, el OBE en el vehículo siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones, y mantenerlo en modo operativo, como requisitos previos, para poder efectuar el pago del peaje mediante el sistema de telepeaje, en el ámbito de lo establecido en el presente contrato.

Cualquier sanción o/y perjuicio derivados de la falta de veracidad, errores u omisiones en la documentación o/y de la deficiente instalación del/los OBE/s o de no tenerlo/s operativo/s (apagado/s, sin batería, etc.) serán exclusivamente imputables al Cliente, estando RESSA indemne de cualquier responsabilidad.

2.3- El Cliente se obliga a utilizar cada Tarjeta únicamente para el suministro inmediato, del vehículo cuya matrícula figure en la misma con las siguientes especificaciones: Las Tarjetas RESSA pueden ser de gasóleo profesional o no, existiendo en ambos casos las modalidades: -A) la tarjeta STARRESSA puede ser utilizada para la adquisición de todo tipo de suministros, bienes y servicios, y B) "tarjeta Peajes Autopistas" debe ser utilizada para el pago de peajes de infraestructuras en E.A. que acepten esta tarjeta. -C) "CEPSA Gasóleo-Bonificado" para el pago exclusivo de gasóleo bonificado en España.

D) Otras Tarjetas gestionadas o comercializadas por RESSA.

2.4- La Tarjeta cuenta con una funcionalidad denominada "pago dual" por la que, de mutuo acuerdo entre las partes, permite al Cliente continuar beneficiándose de las ventajas asociadas a la Tarjeta en aquellos casos en los que se agote o exceda el límite de riesgo concedido, de forma que le permita realizar o completar el abono de sus suministros mediante la carga en la Tarjeta del importe necesario, con otros medios de pago alternativos (dualidad).

2.5- El Cliente declara que no es consumidor final, por cuanto los bienes y servicios que adquiere, con los M.P. emitidos o gestionados por RESSA, los integra en procesos productivos, de transformación, comercialización o prestación a terceros y se compromete a cumplirlo pactado contractualmente y aceptar la no aplicación de la L.S.P. en los aspectos establecidos contractualmente, ya que la relación contractual que mantiene con RESSA es exclusivamente profesional / mercantil.

3- Duración: El presente contrato entrará en vigor y desplegará plenos efectos: (i) en el caso de las Tarjetas, desde que una cualesquiera de la Tarjetas asociadas al contrato sea utilizada por primera vez en un terminal ubicado en uno de los Establecimientos Adheridos y dicho terminal acepte la operación o transacción efectuada y (ii) en el caso del/los OBES OBUS o dispositivos de Telepeaje, desde la fecha de recepción de los mismos por el Cliente.

La Tarjeta mantendrá su validez desde su primer uso hasta la fecha indicada en la misma. RESSA renovará la Tarjeta mediante el envío de nuevos ejemplares al Cliente antes de la expiración de su plazo de validez. RESSA se reserva la facultad de no renovar o de cancelar anticipadamente la Tarjeta, previa comunicación al Cliente y sin que ello genere para éste último ningún tipo de indemnización o compensación. RESSA podrá rechazar el uso de la Tarjeta en aquellos casos en los que el Cliente haya rebasado los límites de crédito o riesgo comercial concedidos, no haya atendido el pago de sus débitos, mantenga una situación de mora, o bien cuando existan indicios racionales de que pueda producirse el incumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato. La cesión de uso del/los OBE/s y los derechos inherentes al mismo se mantendrán vigentes durante un año a contar desde la fecha de recepción del dispositivo por el Cliente. Caso de que llegado el término anual, ninguna de las partes notifique a la otra su voluntad de dar por resuelto el contrato con una antelación mínima a treinta días a la fecha de su extinción anual, el presente contrato se prorrogará por períodos de igual duración. El Cliente se obliga a no utilizar los M.P. con posterioridad a su fecha de caducidad.

4-//4.1- El usuario deberá comprobar y en su caso firmar las notas de cargo, los vales carburantes, u otros justificantes referidos a la contratación efectuada, que extiendan los E.A. comprobando la adecuación de la información del justificante con la cantidad, la calidad y precio del producto o servicio adquirido, y matrícula del vehículo al que se ha suministrado. Deberá asimismo acreditar la identidad o la relación que le une con el Cliente del M.P. cuando para ello fuese requerido por cualquiera de los E.A. La firma del vale o documento justificativo del suministro, reparación o servicio por parte del Cliente o usuario, implica, en todo caso la conformidad con la operación realizada. En caso de lectura electrónica que necesite la utilización de un PIN o pago mediante app en un terminal móvil, no será necesaria la firma de justificación, dando fe la clave electrónica. La disconformidad con la información que aparece en justificante o con la cantidad, calidad o precio del producto adquirido o servicio prestado, deberá hacerse constar expresamente en el mismo momento y documento de la contratación y habrá de ser notificado a RESSA por el Cliente en los cinco días siguientes. El Cliente acepta la no aplicación de los arts. 25 y 33 de la L.S.P. aceptando lo establecido contractualmente.

4.2- Las tarifas de peaje, son aplicadas por las Concesionarias de acuerdo a la clase del vehículo identificado por los Detectores Automáticos de Clase y en su caso por otros parámetros como el nivel de contaminación del vehículo. Cualquier divergencia no será motivo para retrasar o no efectuar el pago por parte del Cliente, todo ello sin perjuicio de las acciones y reclamaciones que el Cliente podrá efectuar contra la Concesionaria y a las que será en todo momento ajeno RESSA. //4.3- RESSA no se hace responsable de la demora que pudiera producirse en el envío por los E.A. de datos relativos a transacciones. En caso de avería de los dispositivos, sensores, etc., con que cuentan los equipos técnicos de los E.A. y Concesionarias, podrá suplirse la lectura e intercomunicación entre los mismos mediante el registro manual de los datos impresos en etiqueta. Los pagos de servicios realizados por este medio excepcional tendrán la misma consideración que los realizados mediante el uso directo del OBE o tarjeta.

4.4- El Cliente acepta, como justificante del importe de las operaciones realizadas mediante la utilización M.P. de RESSA el que se exprese en el registro conservado en el soporte informático correspondiente identificado al detalle en la correspondiente factura, sirviendo dichos registros como justificantes de cargo y medio de prueba si fuera necesario. //4.5- RESSA no será responsable de los actos u omisiones de cualquiera de los E.A., defectos o deficiencias de los suministros, servicios o M.P. No será excusa, para retrasar o no efectuar el pago a RESSA, cualquier deficiencia en los bienes, suministros o servicios incluidos los M.P. facilitados por los E.A. o reclamación de otra índole contra éstos, que no hubiera sido contratada y notificada en la forma establecida en los párrafos anteriores. Todo ello sin perjuicio de las acciones y reclamaciones que el Cliente podrá ejercitar contra el E.A. y a las que será en todo momento ajeno RESSA. //4.6- Son responsabilidad exclusiva del Cliente, todas las transacciones efectuadas en el marco de este Contrato. El Cliente/Usuario queda obligado a mantener en secreto el PIN y asume la responsabilidad de la correcta utilización del mismo. La utilización por el tercero de este PIN se entenderá efectuada en nombre del Cliente o Titular del contrato. El Cliente deberá adoptar desde el momento de su recepción todas las medidas razonables para conservar y proteger el M.P. así como los elementos de seguridad personalizados de que estén provistos y que le permitan su utilización. //4.7- Es responsabilidad exclusiva del Cliente cualquier transacción duplicada originada por llevar, en un mismo vehículo, dos o más OBE's aceptados en una misma infraestructura.

5- Condiciones económicas de uso y comisión y facturación de los M.P.

5.1- Condiciones por el uso de los M.P.: Los importes descritos en esta cláusula 5 son los vigentes para el año 2014 y su actualización, así como los descuentos en los peajes, pueden consultarse al Servicio de Atención al Cliente de RESSA teléfono: 902-28-16-16 y publicados en las webs de las Concesionarias. El Cliente se obliga al pago de los siguientes importes por el uso de los M.P. Los precios que a continuación se indican son en todo caso orientativos debiendo remitirse a las distintas páginas webs de cada Tarjeta o Servicio para consultar las tarifas de precios vigentes en cada momento. A dichas cantidades se añadirán los impuestos vigentes de aplicación:

5.1.1- Tarjeta RESSA: Cuota de emisión anual de quince euros, coste por tarjeta duplicada cinco euros; la cuota de la tarjeta peajes es de veinte euros.

5.1.2- OBE VIA-T: -a) Cuotas de emisión/cesión y la de sustitución: treinta y cinco euros (y dos euros por cada soporte). -b) Cuota mensual por uso de la Red Concesionarias de Portugal: un euro, los meses que se circule. -c) Cuota de mantenimiento: cumplidos dos años naturales desde la emisión del/los OBE/s VIA-T RESSA podrá cargar al Cliente anualmente el importe de cuatro euros. Las citadas cantidades podrán ser objeto de actualización tomando como referencia el IPC y costes directos propios. En las webs de las Concesionarias aparecen de forma actualizada los descuentos aplicados a los peajes.

5.1.3- Para el resto de OBE u OBU de RESSA los costes, promociones y descuentos actualizados, están fijados en las Web de las Concesionarias y los costes son:

5.1.4- TIS-PL: -a) Apertura de cuenta: cincuenta euros. -b) Personalización: quince euros por dispositivo. -c) Alquiler mensual dos euros y cincuenta céntimos por dispositivo. -d) En caso de resolución de contrato: dos euros con cincuenta céntimos diarios por cada dispositivo no devuelto antes de quince días desde la fecha de resolución. -e) Gastos de gestión informática veinte céntimos de euro por dispositivo. -f) Por duplicado de factura veinte euros. -g) En caso de pérdida o robo treinta euros por dispositivo. -h) Por bloqueo de dispositivo quince euros. -i) Por soporte suplementario de dispositivo cinco euros. Información actualizada en webs de Concesionarias francesas.

5.1.5- TOLL-COLLECT: -a) La primera tarjeta Toll-Collect para el vehículo es gratuita, no los duplicados. -b) El dispositivo OBU es gratuito, solamente se facturan los gastos de instalación en el vehículo. Información en web: www.toll-collect.de.

5.1.6- GO-BOX: cinco euros por dispositivo. Información en web: www.go-mat.it.

5.1.7- TELEPASS: este dispositivo va siempre asociado a la tarjeta Viacard para el pago de autopistas italianas. -a) Por la tarjeta principal Viacard: quince euros con cincuenta céntimos anuales y por cada tarjeta suplementaria Viacard: tres euros con diez céntimos anuales. -b) Por cada dispositivo OBU: un euro con veinticuatro céntimos mensuales. Información en web: www.autostade.it.

5.1.8- DUAL: dispositivo que físicamente integra dos M.P.: el Via-T y el Tis-PL, con los costes, cuotas y descuentos correspondientes a cada M.P.

5.1.9- TRIO: dispositivo que físicamente integra tres M.P.: el Via-T, el Tis-PL y el Telepass, con los costes, cuotas y descuentos correspondientes a cada M.P.

5.1.10 CUARTETO: dispositivo que físicamente integra cuatro M.P.: el Via-T, el Tis-PL, el Telepass, y GoBox con los costes, cuotas y descuentos correspondientes a cada M.P.

5.1.11- VIA VERDE: -a) Cuota emisión/cesión treinta y seis euros. -b) Cuota de mantenimiento anual nueve euros. Información en web: www.starressa.com.

5.1.12- VIAPASS: información y costes en web: www.satellite.be y www.starressa.com.

5.2- Comisión sobre la facturación: RESSA cargará una comisión del dos y medio por ciento en "peajes", talleres e ITV y en función del volumen de suministros realizados con RESSA. En las facturaciones de peajes pagados con Viacard y/o Telepass la comisión será del cinco por ciento. Las comisiones son calculadas sobre el importe total facturado. Los suministros de carburante en alguna/s gasolinera/s específicas en España y extranjero, tendrán una comisión para el Cliente de un céntimo por litro, más impuestos. Las comisiones y el cargo mínimo de cinco euros por factura inferior a cien euros, podrán ser revisadas por RESSA, entendiéndose su aceptación por parte del Cliente salvo que se proceda por éste a la resolución del presente contrato. El servicio de geolocalización cuando esté incorporado a un M.P. que lo permita, tiene un coste de servicio añadido.

5.3- El Cliente acepta la no aplicación del art. 19 de la L.S.P. en lo que pudiera incidir en las cláusulas 5 y 6.

5.4- La obtención de descuentos en algunas Concesionarias está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones y procedimientos por el Cliente. El cambio de número de codificación que resulta de un cambio de dispositivo o de M.P. (PAN) da lugar a un nuevo cálculo de descuento de las Concesionarias. Para beneficiarse de los descuentos existentes en los peajes de Italia, el Cliente solicita a RESSA que gestione ante el Consorcio RESSA su incorporación y pertenencia, obligándose a presentar toda la documentación necesaria y a cumplir con los requisitos exigidos a los "consorciados" por la normativa italiana. RESSA estará indemne de cualquier responsabilidad en la no obtención o pérdida del descuento por el Cliente.

5.5- Los Clientes que no aporten aval bancario, o éste no sea suficiente (importe equivalente a dos meses de facturación), asumirán los costes más IVA del estudio de riesgos (dieinueve euros) y un coste mensual mínimo de la cobertura de tres euros y medio.

6- Facturación: RESSA emite las facturas mediante facturación electrónica ("pdf", "e-factura" u otros). El coste mínimo de gestión administrativo es de un euro y medio por factura. La emisión y envío de facturas adicionales (duplicados, rectificativas, etc.) solicitadas por parte del Cliente, tendrán un coste de seis euros por factura. El Cliente se obliga al pago de las facturas y/o recibos que le sean presentados por RESSA periódicamente (quincenal o mensual), correspondientes: 1- a los cargos emitidos por los E.A. 2- a los M.P. concertados. 3- a las comisiones cánones y otras condiciones económicas de uso que pudieren devengarse según el tipo de servicio consumido (ver cláusula 5), a los que se les aplicará los impuestos vigentes en cada momento, todo ello sin necesidad de que le sean exhibidos los registros informáticos enviados por los E.A. o en su caso los componentes físicos o vales originalmente firmados por el usuario y los E.A., y sin perjuicio de las acciones que correspondan al Cliente o usuario contra los E.A. No obstante, el Cliente podrá solicitar, a su cargo, la exhibición de los registros informáticos enviados por los E.A. o los comprobantes físicos y facturas emitidas por los E.A., siempre que lo pida durante el mes siguiente a la fecha en que le sea notificada la factura o recibo. La solicitud no demorará, ni impedirá el pago de los recibos girados por RESSA al Cliente, correspondientes a los documentos objetos de exhibición.

7- Los cargos emitidos por RESSA lo serán en la cuenta bancaria expresada en el antecedente III, o en la pactada por escrito. El Cliente autoriza a RESSA a que desde la fecha del presente y con carácter indefinido, en tanto continúen las relaciones comerciales entre ambas partes, a enviar órdenes periódicas a su entidad financiera para cargar en su número de cuenta bancaria, los pagos periódicos mediante giro de recibos. El Cliente acepta la no aplicación del plazo de devolución de recibos previstos en el art. 34 de la L.S.P., fijando como plazo máximo de devolución, de los recibos cargados por RESSA en su cuenta, cinco días hábiles desde la fecha del adeudo y se compromete a no ordenar a su entidad financiera su retrocesión, una vez transcurrido dicho plazo. El Cliente se obliga a que en caso de revocación de la orden de domiciliación o de cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a su vigencia, informar de inmediato a RESSA, mediante cualquier medio escrito que pueda acreditar su recepción.

8- El pago de los recibos girados por RESSA a su presentación, generará para el Cliente la obligación de pago de los gastos y quebrantos originados por la devolución correspondiente al cuatro por ciento del importe devuelto. Las cantidades correspondientes al importe de los recibos y a los gastos bancarios de devolución devengarán un interés que, a estos efectos, se fija en ocho puntos del interés legal aplicable en cada momento, con un mínimo de tres euros. En caso de reclamación judicial, RESSA podrá reclamar los descuentos efectuados en las facturas impagadas y los descuentos otorgados al Cliente en los últimos seis meses, siendo por cuenta del Cliente todos los gastos generados, incluso los de abogado y procurador de los tribunales, aun cuando su intervención no fuere necesaria.

9- Obligación de custodia, conservación y utilización. El Cliente se responsabiliza frente a RESSA del mantenimiento y buen estado de conservación, funcionamiento y uso de los M.P. cedidos y su custodia. Queda terminantemente prohibido al Cliente la copia total o parcial de la información contenida en los M.P., así como la apertura o manipulación de los mismos, ni tan siquiera para sustitución de la batería del interior del/los OBE/s. El incumplimiento de estas prohibiciones será responsabilidad directa del Cliente, por sí y por el/los usuario/s autorizado/s por el mismo. El Cliente no podrá realizar bajo ningún concepto la utilización de una tarjeta para el pago de suministros a vehículo distinto al indicado en la tarjeta, ni cambios de dispositivos OBE de uno a otro vehículo. El Cliente asume el riesgo de la utilización irregular y/o fraudulenta de los M.P., exonerando a RESSA de cuantos daños o perjuicios pudiesen ocasionarse.

10- Incidencias. Caso de detectarse por el Cliente cualquier tipo de anomalía, pérdida, hurto, robo, sustracción, duplicado, utilización irregular, falsificación o deterioro intencionado por terceros de los M.P. cedido/s, deberá comunicarlo de inmediato a RESSA mediante la remisión de escrito o fax o email que consta en el encabezamiento del presente contrato, o por cualquier otro medio fehaciente, indicando la numeración completa del/los medio/s de pago afectado/s y la/s matrícula/s a que se haya/n adscrito. Tal notificación del Cliente llevará implícita necesariamente la orden de bloquear y/o desactivar el/los M.P. afectado/s y la voluntad del Cliente de sustitución del/los mismo/s por uno/s nuevo/s; salvo notificación expresa en el escrito remitido por el Cliente. RESSA procederá a dar la orden de bloquear y/o desactivar el/los M.P. afectado/s, a más tardar en el día laborable inmediatamente posterior a la recepción de la comunicación del Cliente, mediante la inclusión de los datos en la lista de bloqueos que RESSA remite a los E.A. a tal fin. Dada la situación actual y la distinta periodicidad en que cada concesionaria y E.A. actualiza sus listas de bloqueos, el Cliente pacta con RESSA aceptar la no aplicación del límite de responsabilidad del art. 32 de la L.S.P.,

EL CLIENTE

EL/LOS GARANTE/S

RESSA

CONTRATO DE CONCESIÓN Y USO DE MEDIOS DE PAGO EMITIDOS/GESTIONADOS/COMERCIALIZADOS POR RESSA

aceptando expresamente que su responsabilidad respecto del pago de las transacciones realizadas por la utilización indebida del sistema por terceros ajenos al Cliente, cesará a los cinco días desde la recepción por RESSA de la comunicación del Cliente antes citada. En caso de pérdida, hurto, robo, sustracción, duplicado, falsificación o deterioro intencionado por terceros de el/los M.P. cedido/s, el Cliente deberá enviar a RESSA, en un plazo máximo de 15 días, una copia de la denuncia formulada ante la autoridad competente. De no recibirse copia de la denuncia en el plazo indicado, cualquier uso indebido será responsabilidad del Cliente.

11.- Resolución del contrato. El Cliente acepta la no aplicación del art. 21 y 24 de la L.S.P. aceptando lo establecido seguidamente:

11.1.- Cualquiera de las partes podrá dar por terminada unilateralmente la relación contractual anunciándolo por escrito a la otra con al menos treinta (30) días de antelación a la fecha en que tal resolución haya de surtir efecto, sin que ello genere ningún tipo de indemnización o compensación para ninguna de las partes.

11.2.- A efectos meramente enunciativos y no limitativos, serán causas de resolución contractual a instancia de RESSA, el incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte del Cliente de cualesquiera obligaciones previstas en el presente contrato y, especialmente, el incumplimiento de la obligación de pago de facturaciones, cuotas, gastos y comisiones previstas en el presente contrato, la pérdida o cancelación de garantías y la exlimitación en el propio uso o custodia de los M.P. Podrá también ser causa de resolución del contrato a instancia de RESSA la verificación de cualquier anomalía en el funcionamiento o en el uso y conservación de los M.P. cedido/s sin que el Cliente manifieste su voluntad de sustitución o resolución del contrato con la consiguiente obligación de devolución de los M.P. Asimismo, RESSA podrá resolver anticipadamente el presente contrato o comunicar el cese en el uso del/los M.P. o de los derechos inherentes a los mismos, en cualquier momento, por política comercial de la compañía o razones operativas o de cualquier otra índole. En tales casos, RESSA podrá suspender o cancelar los derechos inherentes al presente contrato procediendo a desactivar o bloquear los M.P., y a comunicar al Cliente la resolución del contrato mediante escrito en el que se le concederá el plazo de diez (10) días para la devolución de el/los M.P. cedido/s y para el abono de la liquidación de facturaciones, cuotas y comisiones que a dicha fecha resulten devengadas y pendientes de pago.

11.3.- Del mismo modo, en caso de resolución del contrato a instancia del Cliente, éste deberá proceder a la devolución de los M.P. cedido/s en el plazo máximo de diez (10) días naturales desde la fecha de la comunicación del Cliente dando por terminado el contrato. La resolución del contrato a instancia del Cliente no le exonerará del pago de las facturaciones, cuotas y comisiones que resulten devengadas y pendientes de pago hasta la recepción de los M.P. en RESSA.

12.- La devolución de la/s tarjeta/s lo será partida/s por la mitad, por la banda magnética. La devolución del/los OBE/s lo será en perfectas condiciones de conservación sin perjuicio del deterioro ocasionado por un uso normal del/los OBE/s. Caso devolución en estado de deterioro correspondiente a un uso inadecuado del/los OBE/s, dará derecho a RESSA al cobro de los importes señalados en cláusula 5.

Además, en los casos de falta de devolución de la/s tarjeta/s y/o del/los OBE/s a RESSA, el Cliente asume el riesgo de la utilización fraudulenta de los mismos, exonerando a RESSA de cuantos daños o perjuicios pudiesen ocasionar y dará derecho a RESSA al cobro hasta su vencimiento de los importes señalados en cláusula 5.

13.- Los M.P. cuyo uso se cede, no podrá/n ser utilizado/s como garantía a terceros en operaciones de crédito, préstamo o similares, ni podrá/n ser cedido/s a su vez por el Cliente a tercero ni tan siquiera mediante la transmisión del/los vehículo/s al que se adscribe/n o en el/los que se haya/n instalado el OBE por el Cliente. Las partes acuerdan en este acto que el crédito y/o fianza de la que es beneficiaria RESSA no se verán afectados en el supuesto de Concurso del Cliente con independencia del convenio u otros pactos.

14.- RESSA, sin necesidad de preaviso al Cliente, podrá subrogar a un tercero en los derechos y obligaciones derivados del presente contrato. El Cliente autoriza expresamente a RESSA para que esta sociedad pueda compensar las cantidades que, por cualquier concepto derivado de este Contrato, le sean debidas a RESSA, con cualesquiera otras cantidades adeudadas al Cliente por RESSA y/o cualquier sociedad perteneciente al mismo grupo de sociedades de RESSA (ver www.starressa.com) y Consorzio, para el pago de las facturaciones, cuotas y comisiones de los M.P. y en virtud de este u otros negocios jurídicos. Asimismo, el Cliente autoriza a RESSA para que esta sociedad pueda pagar por cuenta del Cliente las deudas contraídas por el Cliente con cualquier otra empresa perteneciente al mismo grupo de sociedades de RESSA por facturas vencidas y pendientes de pago correspondientes a operaciones realizadas en virtud de este u otros negocios jurídicos.

15.- RESSA se reserva el derecho de modificar las cláusulas y condiciones económicas del presente contrato para ajustárselas a las necesidades técnicas, exigencias y evolución del servicio, así como a sus contratos con las Concesionarias y otros E.A. Las modificaciones se comunicarán al Cliente mediante su aparición en la web www.starressa.com o mediante su aparición en el correspondiente "Info mensual" o en la factura y entrarán en vigor a los treinta (30) días de su aparición en cualquier de estos medios, entendiéndose su aceptación por parte del Cliente con el uso de los M.P. por el Cliente, tras su publicación, sin que se hubiera procedido por éste a la resolución del presente contrato. El Cliente acepta la no aplicación del art. 22 de la L.S.P. a lo establecido en esta cláusula.

16.- La entidad receptora de los datos, informa que los datos solicitados, y los que de ellos deriven, se incorporarán y tratarán en ficheros de datos de carácter personal para uso interno y prestación de servicios comerciales complementarios de RESSA y de las entidades pertenecientes al mismo grupo de sociedades de RESSA y concertadas (ver www.starressa.com) y Consorzio. El responsable de los ficheros y del tratamiento de los datos solicitados es RESSA con domicilio a estos efectos en la calle Dr. August Pi i Sunyer, nº 12, 08034 Barcelona.

Los titulares de los datos consienten expresamente la recogida de datos aquí descrita, así como su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de datos que pueda efectuarse, para los fines y actividades antes mencionados, entre RESSA y las entidades siguientes (ver www.starressa.com): -1) empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades de RESSA; -2) Consorzio; -3) los emisores y empresas concertadas para prestar servicios contratados por el Cliente; -4) las Concesionarias y E.A.; -5) el avalista, seguro de crédito, garante, presentador o intermediario que pudiera intervenir en la contratación; y -6) las Administraciones Públicas y Autoridades Judiciales o Policiales competentes; de cualquier país del mundo donde estén situadas dichas entidades, incluso si no ofrecen un nivel de protección equiparable al de la LOPD, todo ello al objeto de prestar un servicio más eficaz y la concesión de beneficios y/o descuentos y/o devolución de impuestos y cumplimiento de la normativa, pudiendo el Cliente oponerse a tal cesión en cualquier momento. Asimismo, el Cliente autoriza a RESSA a consultar información relativa a sus antecedentes crediticios para

su análisis, consultando los ficheros oportunos al efecto y en especial, los pertinentes ficheros de solvencia patrimonial y crédito. El Cliente autoriza a RESSA a comunicar sus datos y los relativos a su crédito a cualquier registro de información de antecedentes crediticios (Banco de España, Asnef-Equifax, etc.). Caso de impago, los datos podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias. La información adicional que RESSA pueda solicitar al Cliente para la determinación de cualquier garantía para el pago, límites de riesgo y/o crédito implícito en los medios de pago, etc., será tratada con esta única finalidad y podrá conservarse mientras permanezca vigente cualquier relación contractual con RESSA y/o cualquier otra empresa perteneciente al mismo grupo de sociedades de RESSA. A tal fin, el Cliente autoriza a RESSA para que pueda incluir esta información económica en un fichero de uso compartido con esas sociedades y con estas mismas finalidades.

En caso de facilitar datos de terceros el Cliente garantiza haber informado a dichos terceros de los términos y finalidades descritos anteriormente y haber obtenido el consentimiento de los mismos para recabar sus datos de carácter personal. El Cliente acepta expresamente la posible inclusión de sus datos en los programas de fidelización, descuentos, tarifas especiales u ofertas que puedan establecerse y sean promovidos directa por RESSA o por las empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades de RESSA y siempre en el ámbito de la prestación de servicios vinculados a los M.P. o servicios relacionados. La información sobre tales programas será puesta a disposición del Cliente por RESSA. El Cliente tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos incluidos en la base antes indicada a través de los medios de contacto indicados en la cabecera de este contrato, adjuntando una fotocopia del D.N.I., Pasaporte o N.I.E. en vigor para acreditar su identidad. El Cliente deberá notificar a RESSA con la mayor celeridad posible la modificación de cualquier dato facilitado en el contrato/solicitud de M.P.

17.- En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSS), la entidad contratante comunica a los titulares del contrato su intención de enviarles comunicaciones comerciales por correo electrónico, SMS, o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente propias, de las empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades de RESSA consultables en www.starressa.com y/o información comercial de terceros, tanto por medios tradicionales como electrónicos y de forma segmentada y/o personalizada, relativas o que hagan referencia a productos y/o servicios relacionados con los siguientes sectores: ocio, viajes, cultura, tarjetas y medios de pago, automoción, seguros, distribución y financiación, regalos, moda, hogar, tecnología, y promociones y/o acciones comerciales relacionadas con dichos sectores.

Asimismo, el Cliente manifiesta conocer esta intención y presta su consentimiento expreso para la recepción de las mencionadas comunicaciones. Puede revocar dicho consentimiento dirigiendo una comunicación escrita: carta, fax, e-mail o llamando a las direcciones señaladas en la cabecera de este contrato. El Cliente autoriza a RESSA y con el fin de evitar errores en la toma de datos, a grabar sus conversaciones telefónicas relativas a solicitudes de M.P., de bloqueo, autorizaciones, modificación de datos y gestión de incidencias.

18.- Las partes con expresa renuncia a su propio fuero, declaran aplicable al presente contrato la Ley española, y se someten expresamente, a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid.

Presente en este acto con, DNI o NIF nº..... garantiza/n, con carácter solidario entre ellos, si fueren varios y con el deudor principal, el cumplimiento de la totalidad de las responsabilidades asumidas por el Cliente en virtud de este contrato, con renuncia expresa a los beneficios de excusión, división, orden o cualquier otro que pudiera corresponderle, conviniéndose que este afianzamiento subsistirá por mientras no hayan quedado totalmente solventadas todas las obligaciones del Cliente derivadas de este contrato. En el supuesto de cancelación en bloque de la mayoría de los Clientes garantizados, el afianzamiento subsistirá durante sesenta días desde la recepción de la notificación escrita de cancelación o bloqueo. Y se someten expresamente a la misma Jurisdicción y competencia que las otras partes de este contrato.

Y en prueba de conformidad, firman el presente en....., ade..... 201.....

He leído y acepto las condiciones generales de contratación y la política de privacidad

☐ Me gustaría recibir a través de Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U. comunicaciones comerciales de productos, servicios, beneficios y/o ventajas promocionales, adecuadas a mi perfil, de las Sociedades del Grupo Cepsa consultables en www.cepsa.es y de terceros, para lo que se requerirá que RESSA ceda sus datos exclusivamente a Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U. para la indicada finalidad.

EL CLIENTE

EL/LOS GARANTE/S

RESSA

En caso de ser persona jurídica es necesario sello de la sociedad

En caso de ser persona jurídica es necesario sello de la sociedad

Ejemplar para el cliente

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA B2B
(SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate)

Referencia de Orden de domiciliación // Mandate Reference

00D7 - B

La Referencia de orden de domiciliación, se compone de NIF/CIF del deudor – Código SAP de la Sociedad B + 4 últimos dígitos de la cuenta bancaria.

División / Canal de ventas

Nombre del acreedor

Creditor's name

RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U.

Identificador del acreedor

Creditor's Identifier

ES87000A25009192

Dirección

Address

PASEO DE LA CASTELLANA, 259A

Código Postal // Postal Code

Ciudad // City

País // Country

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Esta orden de domiciliación está prevista para operaciones exclusivamente entre empresas y/o autónomos. El deudor no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya realizado el cargo en cuenta, pero puede solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha debida. Podrá obtener información detallada del procedimiento en su entidad financiera.

By signing this mandate form, you authorize the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. This mandate is only intended for business-to-business transactions. You are not entitled to a refund from your bank after your account has been debited, but you are entitled to request your bank not to debit your account up until the day on which the payment is due. Please contact your bank for detailed procedures in such a case.

Por favor, cumplimente todos los campos marcados con * // Please, fill in all the fields marked with *

Nombre y apellidos del deudor/es* // Debtor's name*

Identificador del deudor* // Debtor Identifier*

Dirección del Deudor* // Address of the debtor*

Código Postal* // Postal Code*

Ciudad* // City*

País* // Country*

Swift BIC*

Número de cuenta- IBAN* // Account number - IBAN*

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES // Spanish IBAN of 24 positions starting ES

Tipo de Pago

Type of payment

X

Pago periódico* // Recurrent payment*

Firme aquí* // Signature of the debtor*

Firma/Sello/DNI

Fecha* // Date*

Lugar en el que firma* // Location in where you are signing*

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al Acreedor para su custodia. La Entidad Bancaria del Deudor requiere de su autorización previa al cargo en cuenta de los adeudos directos B2B. El Deudor podrá gestionar dicha autorización con los medios que su Entidad Bancaria ponga a su disposición.

All gaps are mandatory. Once this mandate has been signed, it must be sent to Creditor for storage. Nevertheless, the Bank of Debtor requires Debtor's authorization before debiting B2B direct debits in the account. The Debtor will be able to manage the mentioned authorization through the means provided by his Bank.

Como cliente del Acreedor, Vd. se compromete a comunicar a su Entidad Bancaria la domiciliación de sus pagos, no dirigiéndole instrucciones distintas a las aquí establecidas en cuanto al plazo de devolución de los adeudos girados por el Acreedor sin haberse notificado previamente al Acreedor. Asimismo, autoriza al Acreedor a notificar dicho acuerdo a nuestra Entidad Financiera. Estas condiciones se pactan al amparo de lo previsto en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, (BOE 14/11/2009).

As a client of Creditor you hereby undertake to notify your Bank this Agreement, and furthermore undertake not to issue any instructions in contrary to the terms of this direct debit mandate in respect of the period for the refund of the direct debits ordered by the Creditor without prior notification to the Creditor. Moreover, you hereby authorize the Creditor to notify your Bank of the foregoing undertaking. The foregoing terms and conditions are agreed to pursuant to the provisions of Spanish Payment Services Act L16/2009, dated November 13th, (BOE 14/11/2009).

Vd. garantiza que los datos son veraces y queda obligado a comunicar al Acreedor sus modificaciones, así como la revocación de su orden de domiciliación o de cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a su vigencia por cualquier medio que acredite su recepción. Los datos personales y esta Orden de Domiciliación se conservarán hasta que transcurran tres (3) años a partir del último pago domiciliado, excepto que exista alguna reclamación pendiente con el Deudor. Para más información, consulte nuestra política de privacidad en www.cepsa.es y en www.cepsa.com

You hereby guarantee that information you provide is accurate as well as any changes thereto, and the possible cancellation of this direct debit order. Any other circumstances that may affect its validity, must be notified to the Creditor by any means that provide proof of delivery notification. Personal data shall be retained for three (3) years from date of last Creditor debit order, or in case of pending claims of payment by Creditor. For further information concerning Privacy, link on websites www.cepsa.com and www.cepsa.es

Los datos facilitados serán tratados en nuestros sistemas, con la única finalidad de gestionar la orden de domiciliación bancaria con la Entidad Bancaria que nos indique y mantener su relación contractual con nosotros. La cumplimentación de todos los datos de este formulario es obligatoria y necesaria para los fines señalados.

Data provided herein shall be collected and stored electronically and shall be strictly used for purposes of processing your application and managing this direct debit order with your designated Bank, according with our contract. Moreover, such data will be used to keep a proper record of the direct debit orders received.

Si ha facilitado sus datos personales al Acreedor, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad y a oponerse a decisiones individuales automatizadas ante el acreedor en su domicilio social o en el correo electrónico: derechos.arco@cepsa.com acreditando su identidad. El Acreedor ha designado a un Delegado de Protección de Datos (DPO) a quien podrán dirigirse el correo electrónico: dpo@cepsa.com.

If as individual you have provided to Creditor your personal data, you may exercise following data rights: Right of access, correction or deletion, limitation of processing, objection, data portability or to not be subject to a decision based solely on automated processing and withdrawal of consent by email: derechos.arco@cepsa.com Please, enclose a copy of your NIE, PASSPORT, or any other valid and in full force ID document. You may also contact by email to our Data Protection Officer, DPO: dpo@cepsa.com.